

Exp.Nº: 235660

Fecha: 17/08/2026

INFORME JURÍDICO, YENNY ISABEL ALVIAL MUÑOZ.

REGIÓN DEL MAULE, 17 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es doña YENNY ISABEL ALVIAL MUÑOZ, C.I. Nº 10.650.901-8.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Rural ubicado en SECTOR PUEBLO HUNDIDO S/N (CAMPING EL MOLINO) RUTA CAUQUENES CHANCO, Comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes, Región del Maule, con una superficie aproximada de 250 mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 251-33, con un Avalúo Fiscal Total de \$18.004.205.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$8.381.846.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- La solicitante funda el origen de su posesión en el Título Aparente de Compraventa, pero se indica que no existe instrumento público o privado que dé cuenta de dicho acto, sólo indica haberse celebrado Compraventa de palabra o informal. Esta omisión constituye una infracción al Artículo 3º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695, el cual exige taxativamente la existencia de un Título Aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones para habilitar la suma de años de los antecesores. Al no constar el documento en el expediente, la solicitud incurre en una "falta de autenticidad" de acuerdo con el Punto 4.2.2 de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, toda vez que la sola declaración de la interesada no supe la carga probatoria de acreditar el origen de la ocupación. En consecuencia, sin este título, no es posible verificar el cumplimiento del plazo de cinco años de posesión material, continua y exclusiva exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695.
 - b.- En análisis de los antecedentes, no se ha logrado acreditar el cumplimiento del requisito de posesión material continua y exclusiva por un plazo no inferior a cinco años, exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Conforme al Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695/1979 y el Artículo 925 del Código Civil, la posesión debe probarse mediante hechos positivos de dominio, carga que no se satisface con la declaración jurada de colindantes, ni solamente con fotografías, ya que estas no cubren el periodo legal requerido ni denotan actos materiales reales y prolongados en el tiempo. Al no acompañarse los antecedentes que el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales califica como necesarios, tales como comprobantes de pago de servicios básicos o recibos de impuesto territorial, la solicitante debería haber acompañado antecedentes que permitan presumir en forma fehaciente la realización de actos posesorios y mejoras sobre la propiedad por un período de 5 años a lo menos anteriores a la fecha de ingreso de su solicitud de regularización.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES

